

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
משה סעדה
מתן כהנא
מיכל מרים וולדיגר
בועז ביסמוט
אריאל קלנר
דן אילוז
ניסים ואטורי
אפרת רייטן מרום
צגה מלקו
אלי דלל
קטי קטרין שטרית
אלמוג כהן
שרון ניר
טלי גוטליב
ירון לוי

4587/25/פ

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון – תגמולי הורים, יתומים ואחים שכולים), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 1 בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "בן משפחה" בסעיף קטן (ד), אחרי "פרק שלישי" יבוא "ובסעיף 9(ז)".
2. תיקון סעיף 9 בסעיף 9 לחוק העיקרי, בסופו יבוא :
- "(ו) מלאו ליתום של הנספה 21 שנים וחדלה להיות משולמת לאלמנה תוספת לתגמול בעבורו כאמור בסעיף 8(ד), ישולם ליתום כאמור הסכום

¹ ס"ח התש"י, עמ' 162.

שהופחת מהאלמנה, ואם היו מספר יתומים – הסכום האמור כשהוא מחולק במספר היתומים כאמור.

(ז) מלאו לאח או לאחות של הנספה 22 שנים וחדלה להיות משולמת לשכול תוספת לתגמול בעבורם כאמור בסעיף 10א, ישולם להם הסכום שהופחת מהשכול, ואם היו מספר אחים כאמור – הסכום כשהוא מחולק במספר אחי הנספה כאמור."

תיקון סעיף 10 3. בסעיף 10(א) לחוק העיקרי, במקום "4,225.23" יבוא "8,450.46"

תיקון סעיף 13ב 4. בסעיף 13ב לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (2) יבוא:

"(3) מלאו ליתום 18 שנים, יקבל תגמול בשיעור האמור בסעיף 9(ו)."

דברי הסבר

הצעת החוק נועדה לתקן עוול היסטורי שנגרם ליתומים ואחים שכולים. החוק היום רואה את היתומים והאחים רק כסמוכים על שולחן הוריהם, אך מגיל מסוים הם אינם זכאים לכל סיוע. לצד ההורים והאלמנה, גם חייהם של היתומים והאחים השכולים נפגעים והם מתקשים לחזור לחיי שגרה. ההבנה כי גם האחים והיתומים ממשיכים לחיות בצל השכול והדבר פוגע בשגרת חייהם, מחייבת להמשיך ולהעניק להם את התגמול גם בחייהם הבוגרים כדי לסייע להם בקיום שגרת חיים. לאור האמור, מוצע כי תוספת התגמול הניתנת לשכול עבור האחים עד גיל 22 או לאלמנה עבור היתומים עד גיל 21, תשולם ישירות לאחים או ליתומים מעת הגעתם לגיל שבו מפסיקים השכול או האלמנה לקבל את התוספת עבורם.

נוסף על כך, הצעת החוק מבקשת להכפיל את התגמול של הורה שכול. החיים בצל השכול מקשים על יכולתם של הורים שכולים לחזור ולהתפרנס כראוי. הסכום הקיים בחוק היום הוא נמוך משמעותית, והורים שפרנסתם נפגעה משמעותית לא יכולים להתקיים ממנו. לכן מוצע להכפיל את התגמול אותו הם מקבלים.

הצעת החוק נוסחה בסיוע משפחת בונצל לזכרו של עמית בונצל ז"ל שנפל ברצועת עזה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אלי דלל וקבוצת חברי הכנסת (פ/4586).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב באייר התשפ"ד (20.05.2024)